LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

KONTRAK JASA KONSULTANSI BERDASARKAN PERPRES NO.46 TAHUN 2025 & RANCANGAN PERATURAN LKPP UNTUK JASA KONSULTANSI



Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

Jakarta, 19 Juni 202

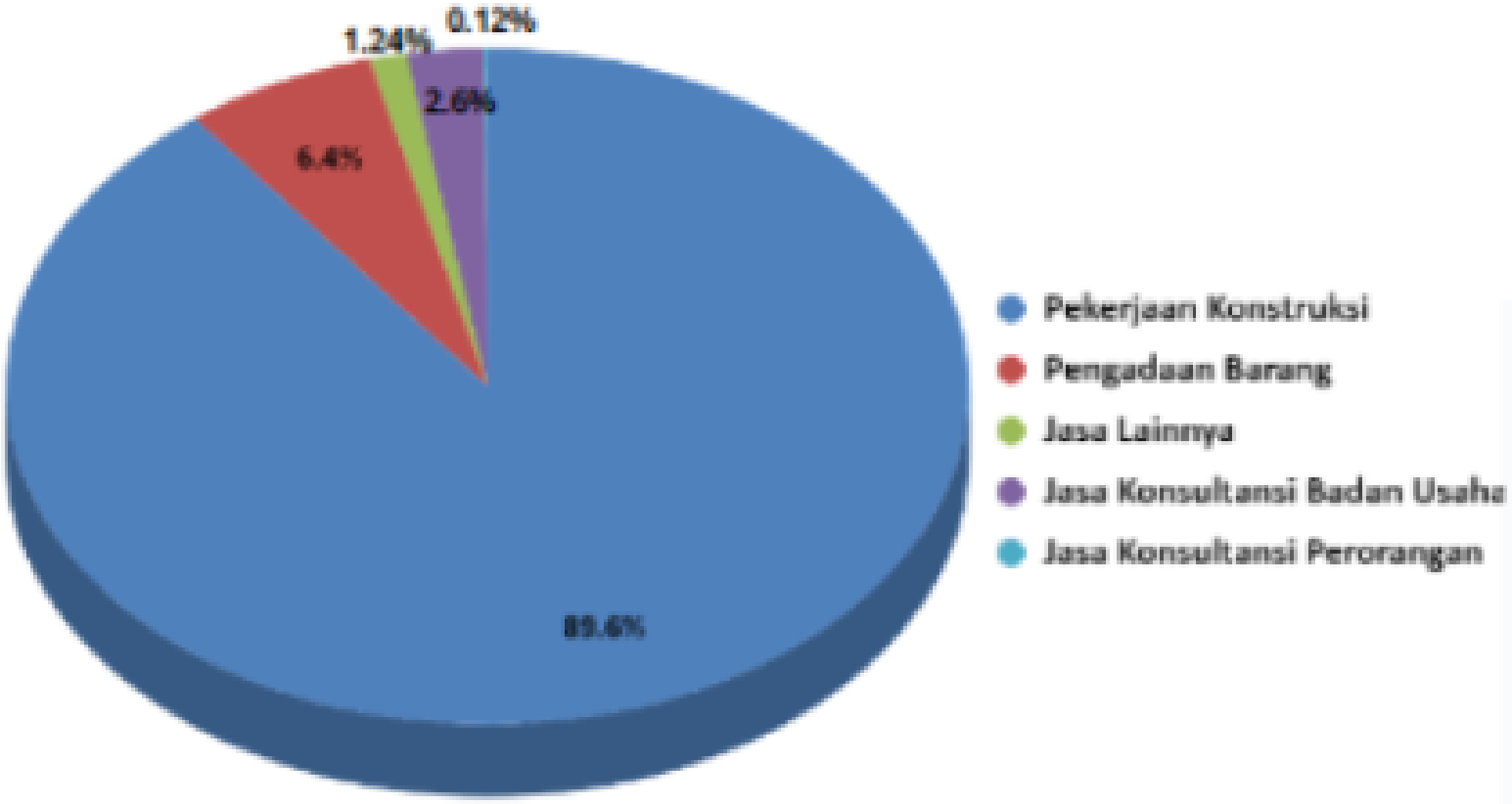
LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ISU PERMASALAHAN DALAM PBJ

PERMASALAHAN DALAM PBJ TAHUN 2020–2024

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

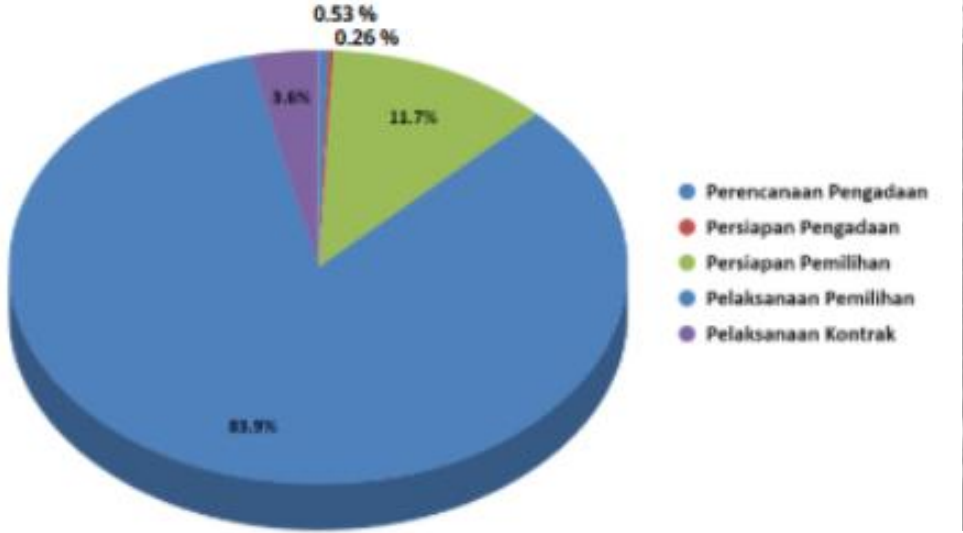
Berdasarkan Jenis Pengadaan



Berdasarkan Objek Pengadaan



Berdasarkan Tahapan Pengadaan

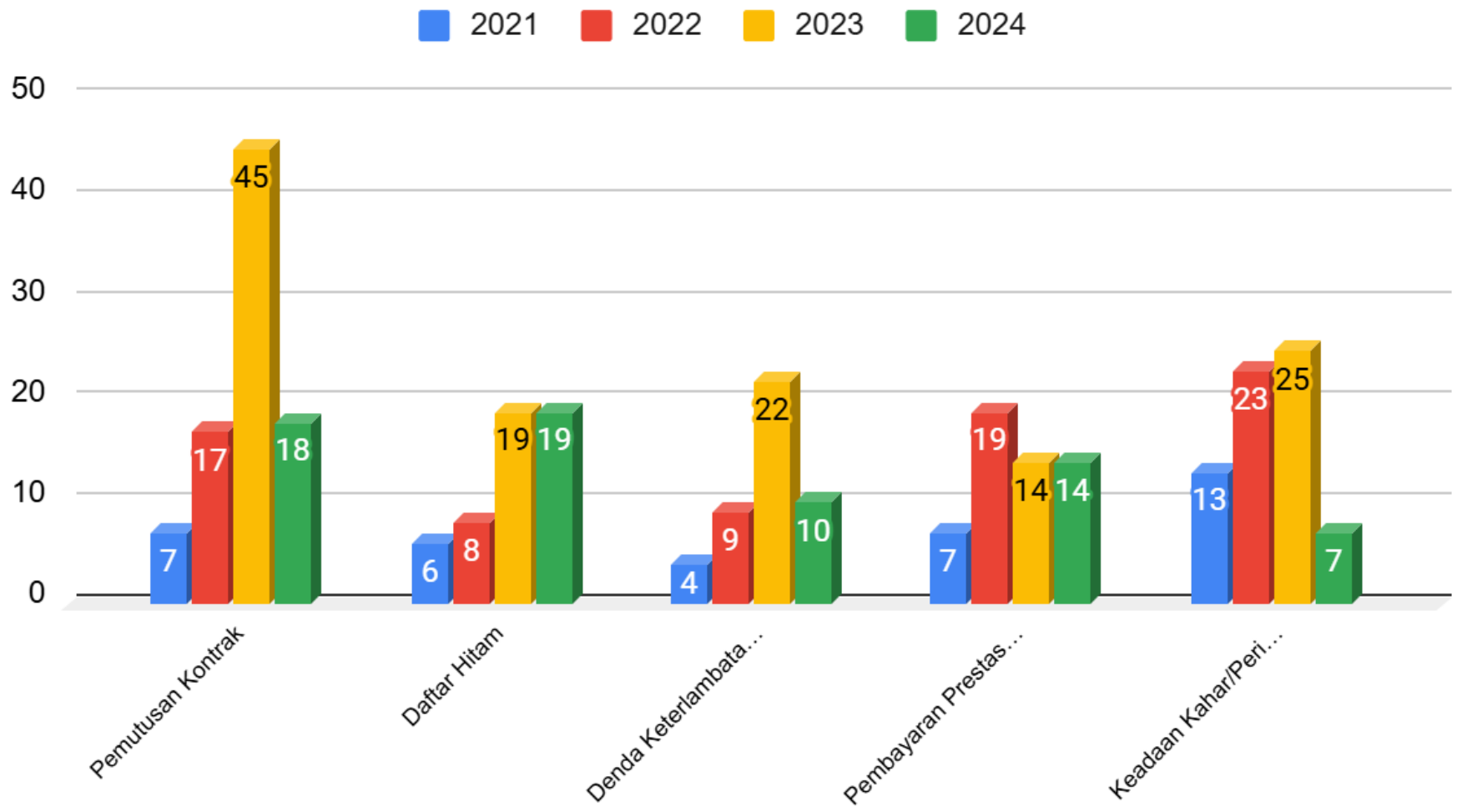


ISU PENGADUAN DALAM PBJ TAHUN 2020–2024

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Permasalahan	Jumlah Pengaduan	Keterangan
1	Perizinan, SBU & Kualifikasi Badan Usaha	449	- Penyampaian informasi yang tidak benar dan/atau pemalsuan dokumen SBU - Penetapan kualifikasi badan usaha yang tidak sesuai - Kualifikasi usaha non kecil memenangkan paket di bawah 15 M tanpa justifikasi
2	Persekongkolan	251	- Persekongkolan Vertikal, horizontal, dan gabungan - Pengkondisian Sistem LPSE
3	Sisa Kemampuan Paket	203	- Pokja Pemilihan dalam melakukan evaluasi terkait SKP belum sesuai ketentuan - Banyak Peserta yang ditetapkan sebagai Pemenang walaupun nilai SKP melampaui batas
4	Penambahan Syarat Tender/Seleksi	104	Penambahan syarat yang diskriminatif dan tidak objektif
5	Status Daftar Hitam	74	Penyampaian informasi yang tidak benar dan/atau pemalsuan dokumen
6	Tenaga Ahli/Personel Manajerial	38	Persyaratan yang tidak sesuai

PEMBERIAN PENDAPAT HUKUM DALAM PBJ TAHUN 2020–2024



Pemberian Pendapat berdasarkan Klasifikasi Permasalahan Terbanyak 2021-2024

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Poin Perubahan Perpres 46 Tahun 2025

Dalam Rangka Penguatan Daya Saing

Jasa Konsultansi

INOVASI PERCEPATAN PROSES BISNIS

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1 Pemberlakuan Ketentuan REPEAT ORDER (permintaan berulang) termasuk Jasa Konsultansi

Repeat Order (RO): Berlaku untuk Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya, Jasa Konsultansi.
Dilakukan dengan maksud untuk efisiensi waktu dan biaya yang ditimbulkan dari proses pemilihan penyedia pada pengadaan barang/jasa sekaligus sebagai penghargaan kepada Penyedia yang memiliki kinerja baik

2 Penambahan Kriteria PENUNJUKAN LANGSUNG

Penunjukan Langsung dapat dilakukan untuk **Jasa Konsultansi Konstruksi lanjutan** yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya

3 Penguatan penggunaan KATALOG ELEKTRONIK UNTUK JASA KONSULTANSI

1. Perluasan metode pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (E-Purchasing) yang berlaku untuk Barang, Jasa Lainnya, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Konsultansi.
2. Katalog Elektronik dapat digunakan oleh instansi/ institusi/Pelaku Usaha (SBC-red.) /Kelompok Masyarakat/ orang perorangan di luar Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

INOVASI KONTRAK JASA KONSULTANSI

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres 12 Tahun 2021	Perpres 46 Tahun 2025
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas: a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; dan c. Kontrak Payung. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas: a. Lumsum; dan b. Waktu Penugasan.	Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas: a. Lumsum; b. Waktu Penugasan; c. Kontrak Payung; dan d. Kontrak Berbasis Kinerja.

POIN-POIN PERUBAHAN



Kontrak Lumsum

Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **risiko ditanggung oleh Penyedia;**
2. berorientasi kepada keluaran; dan
3. pembayaran didasarkan pada tahapan Produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak

Dalam hal **Kontrak menggunakan Kontrak lumsum**, bentuk kontrak **tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak**.

POIN-POIN PERUBAHAN



Kontrak Waktu Penugasan

Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan

Kontrak Berbasis Kinerja

Kontrak atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DENGAN KONTRAK BERBASIS KINERJA (*PERFORMANCE-BASED CONTRACT)*

Kontrak Berbasis Kinerja memiliki tujuan yaitu:

1. mendorong penyedia akan pentingnya mutu atau kualitas;
2. memberikan tingkat layanan maksimal kepada pengguna jasa/publik atas barang/jasa dari pelaksanaan Kontrak;
3. meningkatkan penghematan biaya dan efisiensi waktu pemeliharaan serta perbaikan;
4. meningkatkan optimalisasi fungsi dari suatu barang/jasa;
5. meningkatkan kinerja penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan;
6. mendorong penyedia untuk melakukan inovasi teknologi terhadap penggunaan material, peralatan, dan metode pelaksanaan dalam pemenuhan kinerja yang dipersyaratkan dalam Kontrak.

Faktor kunci sukses PBC adalah indikator kinerja :

a. Menggunakan standar mutu nasional/internasional;
b. daftar kerusakan major/dominan yang mungkin akan terjadi akibat kondisi penggunaan normal;
c. daftar kerusakan minor yang mungkin akan terjadi akibat kondisi penggunaan normal;
d. batas minimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal
e. Batas maksimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal;
f. jumlah minimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal;
g. Jumlah maksimal kerusakan akibat kondisi penggunaan normal;
h. durasi/batas waktu yang diijinkan untuk perbaikan jika tidak membahayakan;
i. durasi/batas waktu yang diijinkan untuk perbaikan jika membahayakan;
j. alokasi risiko yang jelas

POIN-POIN PERUBAHAN



Kontrak Payung

dapat berupa Kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:

1. **Barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya;**
2. **Barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang; dan/atau**
3. **Barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat Kontrak ditandatangani.**

POIN-POIN PERUBAHAN



Adendum Kontrak

Dalam hal perubahan Kontrak disebabkan adanya **keadaan darurat**, maka ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir **dapat melebihi 10% (sepuluh persen) berdasarkan persetujuan dari PA.**

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

REVISI PERATURAN LKPP NOMOR 12 TAHUN 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia



Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan

Dalam hal paket pekerjaan konsultansi yang diperuntukkan bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, maka Peserta berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan perbuatan sebagai berikut:

a. tidak melakukan kewajiban pemberdayaan terhadap Pelaku Usaha OAP; dan/atau
b. melakukan kerja sama operasi dan/atau subkontrak dengan Pelaku Usaha OAP yang berkinerja buruk dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelanggaran Terhadap Aturan Pengadaan (2)

Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

a. teguran;
b. pengenaan denda; dan/atau
c. pemutusan kontrak.

Larangan Pertentangan Kepentingan

Beberapa badan usaha yang mengikuti Seleksi yang sama, memiliki kesamaan pemilik manfaat

Ketentuan Sertifikat Kompetensi Kerja

1. Sertifikat Kompetensi Kerja **dievaluasi** dan **dibuktikan** pada saat pemilihan.
2. Dalam hal **tenaga ahli** yang ditawarkan pada dokumen penawaran **sudah digunakan** pada paket pengadaan yang lain, Penyedia **wajib mengganti** dengan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

Ketentuan KSO (baru)

1. Leadfirm KSO melakukan penandaan (tagging) terhadap anggota KSO pada Aplikasi SPSE. Dalam hal Leadfirm KSO tidak melakukan penandaan (tagging) terhadap anggota KSO atau anggota KSO tidak memberikan persetujuan secara elektronik terhadap permintaan KSO dari leadfirm, maka tidak dapat diakui sebagai anggota KSO dan leadfirm dianggap sebagai peserta tunggal.
2. Perjanjian KSO yang berakhir sebelum penyelesaian pekerjaan, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada perusahaan yang menjadi leadfirm KSO atau mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian KSO.

Pakta Integritas

Pakta Integritas berisi pernyataan:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
2. **Tidak melakukan pinjam pakai perusahaan atau mengalihkan seluruh pekerjaan dan tanggungjawab kepada pihak lain;**
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, huruf b dan/atau huruf c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penambahan Persyaratan Kualifikasi

a. Memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis, **dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir**:
   1. untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
   2. untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

b. Memiliki pengalaman pekerjaan pada lokasi yang sama di tingkat provinsi;

c. Memiliki domisili Perusahaan sama dengan provinsi lokasi pekerjaan.

Penyusunan Shortlist (baru)

Pokja pemilihan menyusun Daftar Pendek *(shortlist)* dengan ketentuan:

a. Penentuan peringkat peserta berdasarkan nilai teknis kualifikasi dari terbesar sampai dengan yang terkecil.
b. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi yang sama, maka:
    1) penentuan peringkat peserta didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sesuai batasan maksimal segmentasi paket pekerjaan;
    2) Dalam hal nilai pengalaman tertinggi yang dimiliki peserta diatas batasan segmentasi paket pekerjaan, maka pengalaman tertinggi tersebut tetap dinilai dengan ketentuan:
        a) Segmentasi paket usaha kecil, maka pengalaman pekerjaan dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
        b) Segmentasi paket usaha menengah, maka pengalaman pekerjaan dinilai sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Penyusunan Shortlist (baru)

c. Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilai teknis kualifikasi dan nilai pengalaman tertinggi sejenis yang sama, peserta akan diperingkatkan dengan mengurutkan hal-hal sebagai berikut:
   1) Kesesuaian domisili Badan Usaha dengan lokasi pekerjaan/proyek;
   2) Nilai kontrak pengalaman sejenis tertinggi di lokasi pekerjaan/paket proyek yang sama; dan
   3) Nilai kontrak pengalaman sejenis tertinggi.

Untuk Badan Usaha yang melakukan kerja sama operasi, maka ketentuan pada:
a. angka 1) dapat diambil dari domisili leadfirm atau anggota KSO;
b. angka 2) dan angka 3) dapat diambil dari nilai kontrak pengalaman sejenis tertinggi leadfirm atau anggota KSO.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:

1. Dalam hal Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO):
   a. menyampaikan Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi yang memenuhi persyaratan;
   b. jumlah badan usaha dalam KSO paling banyak 3 (tiga) untuk kualifikasi usaha kecil atau 5 (lima) untuk kualifikasi usaha menengah atau besar dalam 1 (satu) kerja sama operasi;
   c. dalam hal paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan di Papua, Peserta non-OAP wajib melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pelaku Usaha OAP.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:

2. Perizinan usaha

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi, berupa:
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar terverifikasi (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020); atau
Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU yang masih berlaku (untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2017).

Dalam hal Peserta yang berstatus sebagai kantor cabang, wajib tercantum dalam lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) Perusahaan Pusat.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan:
   Kualifikasi Usaha_____ *[Kecil/Menengah/Besar],*
   [kecuali untuk SBU dengan sifat usaha spesialis tidak disyaratkan Kualifikasi Usaha]
   sub klasifikasi _____
   [sesuai dengan sub klasifikasi SBU yang dibutuhkan mengacu pada KBLI 2015/2017] atau subklasifikasi _____ [sesuai dengan subklasifikasi SBU yang dibutuhkan mengacu pada KBLI 2020]]

4. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak Valid berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas:

5. Memiliki:
   a. Akta pendirian perusahaan dan Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
   b. Akta perubahan anggaran dasar terakhir dan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (apabila ada perubahan);
   c. Akta perubahan kepengurusan terakhir yang masih berlaku dan Surat Pemberitahuan Perubahan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (apabila ada perubahan); dan
   d. Akta pendirian kantor cabang (apabila peserta yang mendaftar adalah kantor cabang).

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis

Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis meliputi:

a. Dokumen penawaran administrasi, berupa surat penawaran sesuai pada Aplikasi SPSE;
b. Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri atas:
    1) Data pengalaman perusahaan, terdiri dari sub-unsur:
        a) pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis **dalam kurun waktu** 10 (sepuluh) tahun terakhir;
        b) pengalaman melaksanakan pekerjaan di **provinsi** lokasi **kegiatan dalam kurun** waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
        c) nilai pekerjaan sejenis tertinggi kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Kualifikasi Tenaga Ahli

Kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari:

a) Daftar Riwayat Hidup personel yang diusulkan;

b) Kontrak/Referensi dari Pejabat Penandatangan Kontrak;

c) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan;

d) Pindaian (*scan*) ijazah asli atau legalisir

e) Sertifikat Kompetensi Kerja; dan

f) bukti potong/lapor pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau Form 1721-A1 apabila tenaga ahli yang diusulkan adalah tenaga ahli tetap.

Penilaian unsur Kualifikasi Tenaga Ahli (1)

Penilaian unsur Kualifikasi Tenaga Ahli dilakukan dengan ketentuan:

1. penilaian dilakukan terhadap tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan persyaratan di dalam KAK;
2. seorang Tenaga Ahli hanya dinilai untuk satu jabatan tertentu yang berkesesuaian dengan karakteristik pekerjaan dalam periode waktu yang sama;
3. **Pokja melakukan evaluasi tenaga ahli berdasarkan daftar personel yang disampaikan dalam Tabel Komposisi Tim dan Penugasan (Daftar Personel);**
4. **Pokja melakukan evaluasi berdasarkan urutan Tenaga Ahli sesuai jumlah dan kualifikasi yang disyaratkan. Tenaga Ahli di luar yang disyaratkan dianggap sebagai cadangan dan tidak dilakukan evaluasi;**
5. **Tenaga Ahli cadangan hanya dievaluasi apabila terdapat tumpang tindih penugasan tenaga ahli utama pada saat penetapan pemenang**;

Penilaian unsur Kualifikasi Tenaga Ahli (2)

6. Tenaga Ahli yang ditawarkan harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesediaan untuk tenaga ahli yang ditandatangani di atas meterai oleh Tenaga Ahli yang bersangkutan. **Surat Pernyataan yang disampaikan harus sesuai dengan nama paket pekerjaan, apabila tidak sesuai,** tidak dilengkapi dan/atau tidak ditandatangani, maka penilaian tenaga ahli yang bersangkutan diberi nilai 0 (nol).
7. surat pernyataan yang tidak diberi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda Bea Meterai pada tahap Klarifikasi dan Negosiasi apabila telah ditetapkan sebagai pemenang.
8. **apabila Tenaga Ahli yang sama diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta yang berbeda pada seleksi yang sama, maka:**
   a. **dilakukan klarifikasi kepada Tenaga Ahli yang bersangkutan secara langsung, untuk memastikan yang bersangkutan memang diusulkan oleh peserta;**
   b. **apabila benar diusulkan oleh lebih dari 1 (satu) peserta maka evaluasi dilanjutkan.**

LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Terima Kasih

www.lkpp.go.id

lkpp_ri

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

021-29935577
144